

Acuerdo de cotitularidad al 50% sobre TaxiCount

Borrador. Documento privado entre las partes. No se presenta en ningún registro, pero debe estar firmado **antes** de presentar cualquiera de los dos expedientes, porque es lo que respalda que ambos figuren como cotitulares.

⚠ Este documento pide abogado, no solo revisión. El anterior repartía derechos sobre unas páginas de documentación jurídica; este reparte al 50% la propiedad de todo el producto y de la marca. Tiene consecuencias fiscales (cómo se factura y se reparte el ingreso), societarias (si conviene una comunidad de bienes o una sociedad) y de control (quién puede vender y quién no). Ya no queda ningún ☐ **DECIDIR:** liquidación **anual** con **primas de trabajo** deducidas antes del reparto, salida por **opción cruzada** (cláusula séptima) y el 50% **subsiste** con independencia de la dedicación (cláusula octava). Lo que queda son los campos entre corchetes y **tres avisos** ⚠ sobre las consecuencias de lo elegido: los criterios de la prima, la asimetría entre las partes en la opción cruzada, y que la valoración de la dedicación desigual es un compromiso de hablar y no un mecanismo automático. Sustituye íntegramente al borrador anterior de cesión de textos legales, que respondía a un reparto distinto y ya no sirve.

Los campos entre corchetes hay que completarlos.

En [LUGAR], a [FECHA].

Reunidos

De una parte, **D. Didac Oliveras Galvez**, mayor de edad, con NIF 41556654R y domicilio en Calle Tapis 37, 17600 Figueres (Girona), correo auxproduccio@gmail.com.

De otra parte, **D. Jordi Pujadas Serra**, mayor de edad, con NIF [NIF] y domicilio en [DOMICILIO], correo tecinfo.jordi@gmail.com.

En adelante, conjuntamente, «los Cotitulares», y cada uno de ellos «el Cotitular».

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para obligarse y

Exponen

Primero. Que D. Didac Oliveras Galvez es autor del programa de ordenador denominado **TaxiCount**, plataforma destinada a la gestión económica y administrativa de flotas de taxi, cuyo desarrollo inició el 19 de junio de 2026, y que en adelante se denomina «la Obra».

Segundo. Que D. Jordi Pujadas Serra ha prestado su asistencia en materia de seguridad de la aplicación y protección de datos personales y que, en el marco de esa colaboración, **ambas partes redactaron conjuntamente** los siguientes textos, en adelante «los Textos»:

1. La documentación jurídica del proyecto: política de privacidad, evaluación de impacto relativa a la protección de datos, registro de actividades de tratamiento, contrato de prestación de servicios con encargo de tratamiento y procedimiento de gestión de brechas de seguridad.
2. La política de privacidad que el servidor de aplicación publica en la ruta `/privacy`.
3. Los textos de aceptación de términos y privacidad que la aplicación muestra al usuario, en castellano, inglés y catalán.

Tercero. Que ambos Cotitulares operan la plataforma como administradores de la misma y desean, **por su libre voluntad y con conocimiento de sus consecuencias**, compartir al cincuenta por ciento la titularidad de los derechos de explotación de la Obra y la titularidad de la marca TaxiCount.

Cuarto. Que es intención de las partes inscribir la Obra en el Registro de la Propiedad Intelectual y solicitar la marca TaxiCount ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, figurando ambos como cotitulares al cincuenta por ciento.

Y a tal fin

Acuerdan

Primera — Autoría

Las partes declaran, para que conste con exactitud en cualquier registro:

a) La autoría del programa de ordenador —aplicación cliente, servidor de aplicación, modelo de datos, interfaz, automatización e infraestructura— corresponde **en exclusiva a D. Didac Oliveras Galvez**.

b) Los Textos son **obra en colaboración** de ambas partes, conforme al artículo 7 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

c) Los derechos morales son **irrenunciables e intransmisibles** y permanecen en su respectivo autor. Nada de lo pactado en este acuerdo los altera, ni convierte a ninguna de las partes en autor de lo que no ha creado.

La autoría y la titularidad de los derechos de explotación son cosas distintas: este acuerdo reparte la segunda al cincuenta por ciento sin modificar la primera.

Segunda — Cesión del 50% de los derechos de explotación

D. Didac Oliveras Galvez **cede a D. Jordi Pujadas Serra una participación indivisa del cincuenta por ciento (50%)** de la totalidad de los derechos de explotación sobre la Obra, comprendiendo los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, para **todo el mundo** y por **todo el plazo legal de protección**.

Recíprocamente, D. Jordi Pujadas Serra aporta a la titularidad común la totalidad de los derechos de explotación que le correspondan sobre su aportación a los Textos.

En consecuencia, los derechos de explotación de la Obra pertenecen a ambos Cotitulares **al cincuenta por ciento cada uno**, en régimen de comunidad, rigiéndose por lo pactado en este acuerdo y, en lo no previsto, por los artículos 392 y siguientes del Código Civil.

Contraprestación. La cesión se realiza **sin precio en dinero**. No es, sin embargo, una liberalidad: tiene por causa la **aportación recíproca** de D. Jordi Pujadas Serra, consistente en los derechos de explotación que le correspondían sobre su aportación a los Textos y en su colaboración en materia de seguridad de la aplicación y protección de datos personales, sin la cual la Obra no habría podido explotarse conforme a la normativa aplicable. Ambas partes reconocen esta reciprocidad como causa suficiente y equivalente de sus respectivas atribuciones.

⚠ Que esto lo confirme el asesor fiscal antes de firmar. La diferencia entre una cesión con causa recíproca y una cesión gratuita no es de redacción: una transmisión sin contraprestación entre personas sin parentesco puede calificarse de **donación** y tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que entre extraños

es caro. Por eso la causa se expresa aquí de forma explícita, pero la calificación final no la decide este documento.

Tercera — Cotitularidad de la marca

Ambas partes serán **cotitulares al cincuenta por ciento** de la solicitud y del eventual registro de la marca **TaxiCount** ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como de cualquier extensión futura de la misma, sea por el Protocolo de Madrid o como marca de la Unión Europea.

La cotitularidad se rige por el **artículo 46 de la Ley 17/2001, de Marcas**: cada cotitular podrá por sí solo usar la marca y emprender las acciones civiles y penales para su protección, notificándolo al otro; en cambio, **la cesión de la marca y la concesión de licencias requieren el consentimiento de ambos**, y la explotación por un solo cotitular requiere el consentimiento de la mayoría.

Las partes hacen constar que conocen y aceptan que este régimen otorga a cada uno un **derecho de veto** sobre la venta y la licencia de la marca.

Cuarta — Reglas de decisión

a) Requieren el consentimiento de ambos Cotitulares:

- La transmisión, gravamen o aportación a un tercero de la Obra o de la marca, total o parcial.
- La concesión de licencias exclusivas.
- El abandono, la renuncia o la no renovación de cualquiera de los registros.
- La admisión de nuevos cotitulares o socios en la titularidad.
- La modificación del modelo de precios de la plataforma.
- El cese definitivo de la explotación.

b) Cada Cotitular puede realizar por sí solo, sin necesidad de autorización:

- El desarrollo, corrección, mantenimiento y actualización de la Obra, así como la publicación de nuevas versiones.
- La operación ordinaria de la plataforma y su comercialización en las condiciones vigentes.
- Las acciones de defensa frente a infracciones de terceros y las medidas urgentes de conservación del derecho, incluido el pago de tasas cuyo vencimiento sea inminente.

Las partes hacen constar expresamente que, **al no inscribirse la Obra como obra en colaboración al cincuenta por ciento**, no resulta de aplicación la exigencia de consentimiento unánime para modificarla y divulgarla del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y que rige en su lugar el reparto de facultades de esta cláusula. Esta es la razón de haber estructurado así el acuerdo: permite que el desarrollo diario no dependa de recabar firmas.

Quinta — Derecho de adquisición preferente

El Cotitular que desee transmitir su participación a un tercero deberá **ofrecerla primero al otro Cotitular**, por escrito, con indicación del precio y de las condiciones ofrecidas por el tercero. El otro Cotitular dispondrá de **treinta días naturales** para aceptar en esas mismas condiciones.

Transcurrido el plazo sin aceptación, podrá transmitirla al tercero, pero **nunca en condiciones más favorables** que las ofrecidas. La transmisión realizada sin respetar este derecho será ineficaz frente al otro Cotitular, que podrá subrogarse en el lugar del adquirente reembolsándole el precio.

En caso de fallecimiento de un Cotitular, el otro tendrá el mismo derecho de adquisición preferente frente a los herederos, por el valor que se determine conforme a la cláusula séptima.

Sexta — Ingresos, gastos y reparto

La liquidación es **anual**, referida al año natural, y se practicará dentro de los tres meses siguientes a su cierre.

El resultado se determina en este orden:

1. **Ingresos** por la explotación de la Obra y de la marca.
2. Menos los **gastos comunes**: tasas de registro y renovación, alojamiento y servicios de terceros necesarios para la operación, comisiones de la pasarela de pago, asesoramiento y defensa de los derechos. El Cotitular que atienda un gasto común por sí solo tendrá un crédito frente al otro por la mitad.
3. Menos las **primas de trabajo** del ejercicio, conforme al apartado siguiente.
4. El **remanente se reparte al cincuenta por ciento**.

Primas de trabajo. Las partes prevén que la retribución del trabajo efectivamente realizado por cada Cotitular se canalice mediante **primas acordadas por escrito entre ambos**, deducidas antes del reparto del remanente. La prima retribuye el **trabajo**; el reparto del remanente retribuye la **propiedad**. Son conceptos distintos y no se confunden: percibir prima no aumenta la cuota, y no percibirla no la reduce.

A falta de acuerdo escrito sobre las primas de un ejercicio, **no se devengará ninguna** y el resultado neto se repartirá íntegramente al cincuenta por ciento.

 **Ese incumplimiento por defecto favorece a quien menos trabaja**, porque quien ha dedicado el tiempo se queda sin compensarlo y cobra lo mismo que el otro. Si la prima va a ser el mecanismo principal —como las partes prevén—, conviene **pactar ahora los criterios** (qué se retribuye, con qué referencia horaria o por hitos, y con qué tope) en lugar de negociarlos cada año desde cero, cuando ya hay dinero encima de la mesa y la posición de cada uno depende de lo que haya pasado ese año.

Régimen transitorio hasta la constitución de la sociedad. Las partes hacen constar que, a la fecha de este acuerdo, el cobro a los clientes se realiza a través de la pasarela de pago ya operativa, **domiciliada a nombre de D. Didac Oliveras Galvez como única titularidad**, por no existir todavía una entidad que pueda serlo.

Mientras esa situación persista:

- a) D. Didac Oliveras Galvez recibirá los cobros y **liquidará a D. Jordi Pujadas Serra el cincuenta por ciento del resultado neto**, una vez deducidos los gastos comunes de la cláusula anterior.
- b) Los importes pendientes de liquidar se entienden **percibidos por cuenta de ambos Cotitulares** y no se integran en el patrimonio libre de quien los recibe.
- c) D. Didac Oliveras Galvez facilitará al otro Cotitular **acceso de consulta a la pasarela de pago**, o en su defecto un detalle periódico de cobros, devoluciones, comisiones y gastos. La titularidad única de la cuenta no puede traducirse en opacidad sobre el dinero común.
- d) Ambas partes se obligan a **constituir una entidad** que asuma la explotación y a trasladar a ella la facturación **tan pronto como resulte posible**, y a adaptar esta cláusula en ese momento.

 **Esto exige asesor fiscal antes de firmar, y con más motivo por ser transitorio.** Que uno cobre y luego traspase la mitad al otro **no es neutro**: hay que decidir cómo se documenta ese traspaso —factura del otro Cotitular, reparto de comunidad de bienes u otra vía—, quién declara el ingreso y con qué retención. Elegir mal se paga en impuestos y en inspecciones, y el perjudicado suele ser el que aparece como titular de la cuenta. Ninguna redacción de este documento resuelve eso.

Séptima — Desbloqueo y valoración

Si transcurridos **sesenta días naturales** desde que un Cotitular someta al otro un asunto de los que exigen consentimiento de ambos no se alcanzara acuerdo, las partes se someterán a **mediación** ante un mediador designado de común acuerdo. Fracasada la mediación, cualquiera podrá acudir a la jurisdicción ordinaria conforme a la cláusula décima.

Opción cruzada de compra y venta. Cualquiera de los Cotitulares podrá, en cualquier momento, notificar al otro por escrito una **valoración total** de la Obra y de la marca en conjunto.

Recibida la notificación, el destinatario dispondrá de **treinta días naturales** para elegir, sin poder negarse a ambas opciones:

a) Vender su participación del 50% al notificante por la mitad de la valoración notificada; o **b) Comprar** la participación del notificante por esa misma mitad.

El silencio transcurridos los treinta días equivale a la opción **a)**. Quien fija la valoración no sabe de qué lado quedará, lo que obliga a proponer una cifra honesta: es el mecanismo que evita el bloqueo indefinido sin necesidad de tasador, auditoría ni pleito.

Suelo. La mitad de la valoración notificada no podrá ser inferior al 50% de los gastos comunes efectivamente soportados y aún no recuperados, para que la opción no sirva para expulsar al otro por un precio simbólico.

Pago. El precio se abonará en el plazo de **treinta días naturales** desde la elección, o en un máximo de [12 / 24] mensualidades si así lo acuerdan; en tal caso la participación no se transmite hasta el pago íntegro.

Entrega y transición. El Cotitular que venda se obliga a entregar al comprador todo lo necesario para seguir explotando la Obra —credenciales, claves, cuentas de los servicios, repositorios, documentación técnica y contactos— y a prestar **asistencia de transición durante sesenta días naturales**, retribuida conforme al régimen de primas. Cesará además en el uso de la marca.

Derechos morales. La compraventa transmite derechos de explotación, no la autoría: los derechos morales de cada autor permanecen intactos conforme a la cláusula primera.

 **Antes de firmar esta cláusula, mirad de frente la asimetría que hay hoy.** Los dos Cotitulares no están en la misma posición: uno es el autor del programa y el único capaz de desarrollarlo, y el otro no. Si el que sale es el autor, lo que el comprador adquiere pierde buena parte de su valor real por mucho que la entrega esté bien redactada; si el que sale es el otro, la operación apenas afecta a la continuidad. La cláusula de entrega y transición mitiga eso, pero no lo elimina. Es una razón para hablarlo ahora, y otra para que lo vea el abogado.

Octava — Permanencia de la titularidad y dedicación desigual

Las partes hacen constar que la titularidad reconocida en este acuerdo es **propiedad, no retribución por trabajo: subsiste íntegra aunque un Cotitular deje de dedicar tiempo o esfuerzo al proyecto**. Lo que varía con la dedicación es la **prima de trabajo** de la cláusula sexta, no la cuota del 50%.

Si uno de los Cotitulares reduce o cesa de forma sostenida su dedicación, las partes se obligan a **reunirse y valorar de buena fe** las consecuencias, y en particular el ajuste de las primas del ejercicio. Esa valoración **no altera por sí sola la titularidad**, que solo puede modificarse por acuerdo de ambos o por la vía de la cláusula séptima.

 **Esto es un compromiso de hablar, no un mecanismo.** Tal como queda redactado, si uno abandona y no quiere renegociar nada, conserva su 50% y la única salida del otro es la opción cruzada de la cláusula

séptima —es decir, pagar. Si queréis que la dedicación tenga consecuencias automáticas, hace falta fijar **un disparador y una consecuencia** concretos, por ejemplo: dedicación inferior a [__] horas mensuales durante [6] meses consecutivos, con el efecto de [perder el derecho a prima / ofrecer obligatoriamente su participación conforme a la cláusula séptima]. Con la estructura de primas que habéis elegido esto es menos urgente que en un reparto plano, porque el trabajo ya se retribuye aparte; pero conviene decidir si se deja así a propósito.

Novena — Declaraciones de las partes

- a) D. Jordi Pujadas Serra declara que, fuera de los Textos descritos en el expositivo segundo, **no ha aportado código fuente, diseño gráfico, modelo de datos ni ningún otro elemento** susceptible de generar derechos de autor sobre la Obra, y que su restante colaboración tuvo carácter consultivo: recomendaciones, revisión y criterio técnico.
- b) D. Didac Oliveras Galvez declara ser autor de la Obra, que ésta es original, que no infringe derechos de terceros y que sobre ella no pesan cargas ni cesiones previas distintas de las que resultan de este acuerdo.
- c) Ambos consienten expresamente la inscripción de la Obra en el Registro de la Propiedad Intelectual y la solicitud de la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas **figurando ambos como cotitulares al cincuenta por ciento**, y autorizan a D. Didac Oliveras Galvez a presentar y firmar ambas solicitudes en nombre de los dos.
- d) Se designa como domicilio y correo electrónico a efectos de notificaciones de ambos expedientes: [correo] . El Cotitular que las reciba se obliga a **trasladarlas al otro sin demora**, dado que los plazos de oposición son breves.

Décima — Confidencialidad, legislación y fuero

Ambas partes se obligan a mantener la confidencialidad de la información técnica y de negocio a la que accedan con ocasión de esta relación, sin límite temporal, salvo la que sea o pase a ser pública por vía distinta de su incumplimiento.

Este acuerdo se rige por la legislación española. Para cualquier controversia no resuelta conforme a la cláusula séptima, las partes se someten a los juzgados y tribunales de [CIUDAD], con renuncia a cualquier otro fuero.

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado en el lugar y fecha indicados.

 D. Didac Oliveras Galvez	 D. Jordi Pujadas Serra
NIF 41556654R	NIF [NIF]